

1506259-54.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Roberto Raineri Simão

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... de moto, pois está respondendo um trafico e não queria se envolver em crimes.
(fls. 15).

Interrogado um juízo, o réu disse que no dia dos fatos foi ao shopping de uber apenas com Eduardo. Afirmou que Eduardo não levou nenhum capacete com ele. Alegou que chegaram no shopping e iam ao circo, sendo que, quando estavam dentro do shopping, desistiram de ir e saíram. Afirmou que, quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506259-54.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506259-54.2022.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Desconhecido 1 e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberto Raineri Simão

Vistos.

FILIPPE DA COSTA SILVA, qualificado a fls. 15 e 32, foi denunciado como incurso (duas vezes) nas penas do artigo 155, § 4º, incisos III (chave falsa) e IV (concurso de pessoas) c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) - uma delas c/c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e nas penas do artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), em concurso material (art. 69, do CP), porque no dia 08 de junho de 2022, por volta das 19h30min e, portanto, durante estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 2020), na Avenida Alberto Benassi, 2.270, Jardim dos Manacás, nesta cidade e comarca, onde se localiza o "Shopping Jaraguá", o acusado, juntamente com o adolescente E.V.A (15 anos) e outros dois

indivíduos ainda não identificados, todos agindo de comum acordo e identidade de propósitos, subtraíram, para si, com emprego de chave falsa, o motociclo Honda/CG 125 Titan KS, cor prata, placas DFA0278-Araraquara/SP, descrito e avaliado a fls. 75/76, no valor de R\$ 4.667,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais), pertencente a Eric Damiano Moro, bem como tentaram subtrair, para si, com emprego de chave falsa, o motociclo Honda/CBX 150 Aero, cor azul, placas CTE3848- Ribeirão Preto/SP, descrito e avaliado a fls. 75/76, no valor de R\$ 3.247,00 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais), pertencente a Antônio Donizete Alves, somente não consumando esse intento criminoso por circunstância alheia às suas vontades.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o acusado, agindo de comum acordo e identidade de propósitos com outros dois indivíduos não identificados, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente E.V.A, de apenas 15 anos (cf. documento que será oportunamente juntado), vindo com ele a praticar os crimes de furto qualificado consumado e tentado acima descritos.

Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 56/59).

Mandado de prisão cumprido (fls. 67/68).

Instruída com o respectivo inquérito policial, a denúncia foi recebida em 24 de junho de 2022 (fls. 119/120).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 163) e ofereceu resposta à acusação (fls. 166).

Não se verificando presentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 168/169).

No decorrer da instrução processual foi ouvida uma das vítimas, quatro testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa, de seu turno, requereu a improcedência da ação, sustentando, resumidamente, que o réu não aderiu ou participou das condutas criminosas, que não conhecia do demais agentes, com exceção do adolescente, sendo que, ao perceber que este furtaria a moto tratou de deixar o local, ou, no mínimo, insuficiência probatória por entender que não ficou comprovada a autoria quanto aos delitos praticados. Sustentou também que nenhuma chave mixa foi apreendida. Em caso de condenação, pediu o afastamento da qualificadora e o reconhecimento da prática de furto simples, com a possibilidade de recurso em liberdade (fls. 249/265).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal deve ser acolhida.

As provas trazidas aos autos demonstraram que o réu cometeu as infrações penais que lhes foram imputadas na denúncia.

A materialidade dos delitos vem demonstrada pelo boletim de ocorrência dos fatos (folhas 17/20), pelos autos de exibição, de apreensão, de entrega e avaliação (fls. 28 e 75/76), pelo relatório final elaborado pela autoridade policial (fls. 80/82), laudo de degravação das câmeras de segurança (fls. 93/108), bem como pela prova oral colhida na fase investigatória e ratificada sob o crivo do contraditório.

A autoria em relação aos delitos, também é certa.

Senão, vejamos.

Ouvida na fase policial, a vítima Eric Damião Moro relatou que é proprietário de fato da motocicleta Honda, Titan 125 -KS, cor prata, placas DFA0278, mas ela está em nome de seu genitor. Afirmou que trabalha no MacDonald do Shopping Jaraguá, sendo que, no dia dos fatos, como de costume, deixou sua motocicleta estacionada no estacionamento do Shopping, por volta das 14h30. Acrescentou que foi informado pela polícia que sua motocicleta havia sido subtraída. Disse que não chegou a presenciar o furto, pois estava trabalhando. Disse ainda que, na Delegacia, viu os dois rapazes que estavam furtando motos, mas não os conhecia. Informou também que soube por meio da testemunha Jhonatan que eram quatro ladrões furtando motos no local. Por fim, disse que não tem seguro da moto e que ela estava travada na chave (fl. 12).

Em juízo, a vítima Eric confirmou suas declarações prestadas na fase policial. Esclareceu ainda que até a presente data não conseguiu recuperar sua motocicleta. Confirmou que a testemunha Jhonatan lhe disse que havia quatro pessoas furtando sua moto, sendo que duas delas fugiram com aquele veículo e os outros dois que tentaram fugir a pé e foram pegos pela polícia. Informou que estava na posse da chave da moto do momento do furto. Disse que ficou sabendo por meio de Jhonatan que aqueles indivíduos teriam tentado furtar outra motocicleta no mesmo dia do estacionamento do shopping. Disse, por fim, que não sabe dizer se a pessoa de nome Filipe chegou a ter contato com sua moto.

Os policiais militares Fernando Miguel Lazaro e William Roberto Santos Tenório, ouvidos na fase policial, relataram que durante patrulhamento, receberam solicitação via COPOM para atendimento de ocorrência referente a quatro indivíduos em atitude suspeita no Shopping Jaraguá, os quais provavelmente estariam subtraindo motocicletas. Disse que lhes foi informado as características de tais indivíduos. Informou que outra viatura esteve no local e nada encontrou. Informou ainda que, de posse das características lograram êxito em encontrar FILIPE DA COSTA SILVA e o adolescente infrator E. V.A. cerca de seis quarteirões do Shopping, sentados defronte a um bar no chão. Relatou que questionaram os clientes do bar e estes informaram que ambos haviam acabado de chegar. Disse que, a princípio ambos negaram qualquer envolvimento com o furto. Afirmou que, com a chegada de outras viaturas, FILIPE informou a localização dos capacetes, os quais se encontravam em um terreno baldio no caminho percorrido por ambos. Afirmou que FILIPE disse que não participou do furto, imputando ao adolescente a tentativa da subtração da moto cor azul. FILIPE alegou, ainda, que a moto prata foi furtada por dois indivíduos amigos do adolescente E.V.A., os quais entraram no Shopping no mesmo UBER. FILIPE e Eduardo alegaram não conhecer os outros dois indivíduos. Disseram que em contato com a testemunha Jhonatan, ele informou que presenciou os quatros indivíduos procurando motos para furtar, bem como disse que dois indivíduos furtaram uma moto cor prata e os dois presos tentaram furtar a moto cor azul, mas foram impedidos porque ele pegou o celular e ligou para a polícia. Por fim, informaram que a testemunha Jhonatan reconheceu FILIPE e Eduardo como sendo dois dos autores dos crimes (fls. 05 e 08).

Em juízo, o policial Fernando Lázaró ratificou seu depoimento prestado na fase policial. Esclareceu ainda que a testemunha Jhonatan compareceu no plantão e reconheceu o réu e o adolescente como sendo as pessoas que, junto com mais dois outros indivíduos, praticaram os furtos descritos na denúncia. Afirmou que o réu disse que os outros dois indivíduos eram amigos do adolescente e os quatro foram juntos de Uber até o shopping e praticaram os furtos. Disse que não chegaram a apurar o modo pelo qual deram partida na motocicleta da vítima Éric. Afirmou também que as imagens das câmeras de segurança foi possível reconhecer o réu, o

adolescente e mais dois indivíduos juntos no estacionamento do shopping, quando dois deles pegaram a motocicleta de Éric e os outros dois foram tentar subtrair a outra moto, sendo que, quando a testemunha Jhonatan acionou a polícia, eles tentaram fugir, mas acabaram detidos num bar. Aduziu que não se lembra a cor da roupa do réu e do adolescente, mas as características de ambos bateram exatamente com aquelas que lhe foram passadas. Afirmou que, durante a entrevista, o réu indicou o terreno em que ele havia jogado o capacete utilizado na prática dos crimes. Disse, mais uma vez, que se não lhe falha a memória, os quatro agentes aparecem juntos nas imagens das câmeras de segurança do shopping.

Em juízo, as partes desistiram do depoimento do policial William.

Ouvido na fase policial, a testemunha Jhonatan Oliveira da Silva relatou que trabalha na Loja Di Gaspi no Shopping Jaraguá há oito meses e, no dia dos fatos, por volta das 19h10, saiu do trabalho e, enquanto se dirigia para o estacionamento de motos do shopping, observou quatro rapazes “escolhendo” motos no estacionamento. Afirmou que chegou a ver os rapazes ligando uma moto com chave falsa, pois eles enfiaram um “negócio” no miolo e giraram para ligar. Acrescentou que nunca os tinha visto antes. Disse que dois dos rapazes ligaram a motocicleta e deixaram o local. Observou que um deles tinha cor branca, altura 1,75m, cerca de 17 ou 18 anos. Outro rapaz, aparentemente menor de idade, gordinho, ligou uma moto de cor azul, modelo Honda/Strada, também com chave falsa. Informou que o outro rapaz estava ao lado e viu quando ele estava ligando para a polícia pelo celular e, na sequência, evadiram-se do local sem nada furtar. Declarou, também, que olhou bem para a cara do gordinho e do outro enquanto ligava para polícia, pois chegou a ligar sua moto e apontar o farol para o rosto do gordinho e do outro para vê-los bem. Acrescentou que nada disse a eles porque ficou assustado com a ação, bem como porque eles estavam em quatro (fls. 10).

Em juízo, a testemunha Jhonatan confirmou seu depoimento prestado na fase policial. Disse que, quando os dois que tentaram furtar a outra moto fugiram ao vê-lo ligar para a polícia, foi atrás deles e viu que eles ficaram próximo ao ponto de ônibus, sendo que dali ligou para a polícia. Informou ainda que os dois fugiram, mas foram encontrados pela polícia em um bar. Disse também que depois que o réu e o menor foram detidos, compareceu na delegacia e reconheceu os dois como sendo os mesmos que estavam com mais dois outros indivíduos no estacionamento do shopping Jaraguá. Afirmou que pode observar que os quatro indivíduos agiam juntos no estacionamento do shopping. Disse ainda que não voltou ao estacionamento do shopping. Esclareceu que não viu o modo como as motocicletas foram acionadas pelos agentes, mas acredita que utilizaram uma chave mixa. Disse que, em relação a moto que tentaram furtar, viu que o adolescente tentou ligar aquele veículo. Disse também que tem certeza absoluta de que os dois indivíduos detidos estavam entre os quatro que estavam furtando motos do estacionamento do Shopping Jaraguá. Disse que não se recorda a roupa do rapaz que subiu na moto. Acredita que o menor, que subiu na moto, estava com um moleton azul e tentou ligá-la. Afirmou que os quatro agentes chegaram juntos no shopping e depois andaram de dois em dois pelo estacionamento do shopping.

Ouvido na fase policial, o adolescente E. V. A. declarou que faz bicos de servente e descarga de caminhão e que está cursando o primeiro colegial. Disse que conhece FILIPE desde criança e já foi na casa dele por duas vezes. Alegou que tinha marcado durante a tarde com FILIPE para irem ao shopping dar uma volta e levou um capacete, porém não soube dizer de onde apareceu o outro capacete. Disse que foram de UBER até o shopping. Acrescentou que chegou a ver dois rapazes furtando uma moto, mas não sabe qual, bem como que não ligou a moto cor azul e nem viu a moto cor azul. Alegou que não chamou FILIPE para furtar moto e que estava no estacionamento de moto do shopping somente passando para ir embora. Alegou, também, que jogou seu capacete no terreno baldio porque a polícia iria pensar que ele havia roubado a moto. Por fim, alegou que levou o capacete porque ia de moto com outro 'moleque', o qual não foi (fls. 13).

Em juízo, o adolescente Eduardo negou a prática sua participação nos fatos. Disse que no dia dos fatos foi até o shopping com o réu, de uber. Disse que não levou nenhum capacete consigo. Alegou que chegaram no shopping, entraram e, quando saíam, viram dois moleques furtando uma moto. Disse que, depois disso, foram até o ponto de ônibus, mas como não passava mais nenhum, desceram umas quatro ruas para baixo até que foram abordados pela polícia.

Interrogado na fase policial, o acusado Filipe disse que por volta das 18h00 Eduardo foi até sua casa, onde fumaram maconha. Após, Eduardo foi para casa dele e voltou com dois capacetes. Alegou que não entendeu o porquê ele trouxe os capacetes. Afirmou que Eduardo chegou em sua casa de UBER e os capacetes estavam no banco da frente. Aduziu que Eduardo deu um capacete para ele somente quando chegaram no Shopping, sendo que um pouco mais para baixo do shopping, dois amigos de Eduardo entraram no UBER com dois capacetes nas mãos. Alegou, ainda, que não conhecia os dois rapazes, sendo um deles com aproximadamente 16 anos e 1,55m de altura. Ambos brancos, meio "fortinhos", com blusas e máscaras. Eduardo cumprimentou chamando os caras de "quebrada". Em seguida, os quatro entraram no shopping no UBER. Assim que estes dois rapazes desceram, rapidamente montaram em uma moto e já saíram rodando. Alegou que não sabe dizer como eles ligaram a moto. Disse também Eduardo viu outra moto cor verde e chegou a ligá-la, ocasião em que ele o chamou para montar. Eduardo chegou a balançar e novamente chamou o interrogando, alegando, novamente, desconhecer sobre a prática do furto de moto. Disse que pediu para Eduardo não levar a moto, pois pelo vídeo do shopping daria para ver que ele se recusou a levar a motocicleta, inclusive fazendo sinal com o dedo. Acrescentou que somente foi ao shopping com Eduardo para passear, pois sequer tinha dinheiro para pagar a entrada do Circo, no valor de R\$ 60,00. Por fim, defendeu-se alegando que nada furtou ou tentou furtar, bem como que não sabia que seu amigo e colegas dele iriam furtar no shopping e que chegou a jogar os capacetes em um terreno baldio para não serem incriminados por furto de moto, pois está respondendo um trafico e não queria se envolver em crimes. (fls. 15).

Interrogado um juízo, o réu disse que no dia dos fatos foi ao shopping de uber apenas com Eduardo. Afirmou que Eduardo não levou nenhum capacete com ele. Alegou que chegaram no shopping e iam ao circo, sendo que, quando estavam dentro do shopping, desistiram de ir e saíram. Afirmou que, quando saíam, viram dois moleques vieram e entregaram dois capacetes para que segurassem. Disse que, em seguida, viu que os dois moleques furtaram uma moto, quando então colocaram os capacetes em cima de uma mureta. Alegou que, em seguida, foram até o ponto de ônibus, mas já não estavam passando mais aqueles veículos, quando então desceram e foram abordados pela polícia. Disse que não conhecia os indivíduos que lhes entregaram os capacetes. Aduziu que, logo que saíram do shopping e chegaram no estacionamento, os dois indivíduos pediram que fizessem o favor de segurar os dois capacetes para eles, sendo que, em seguida, ambos furtaram a motocicleta. Disse que, assim, por esse motivo, abandonaram os capacetes ali e foram para o ponto de ônibus. Perguntado mais uma vez, disse que não se recorda se Eduardo chegou a subir em alguma motocicleta.

Contudo, as versões apresentadas pelo réu e pelo adolescente E.V.A. não convencem, até porque as contradições entre elas, respectivamente, tanto em juízo como na fase policial, por si só, demonstram que ambos mentiram tentando apenas inocentar-se da prática dos delitos a eles imputados na denúncia. Além disso, o contexto probatório amealhado aos autos demonstram com clareza que, no dia dos fatos, junto com mais dois indivíduos não identificados, praticaram um furto e uma tentativa de furto dentro do estacionamento do Shopping Jaraguá, nesta cidade.

Uma das vítimas, Eric, confirmou a ocorrência do furto de sua motocicleta, do modo como narrado na denúncia.

A testemunha Jhonatan, por sua vez, foi crucial para o desfecho da presente ação penal. Tanto na fase policial como em juízo, Jhonatan relatou que, no dia dos fatos, viu quando quatro indivíduos estavam escolhendo motocicletas para serem furtadas no estacionamento do Shopping Jaraguá. Afirmou, com clareza, que dois deles pagaram uma moto, de propriedade da vítima Éric, e deixaram aquele local. Com a mesma clareza, relatou que os dois outros indivíduos se aproximaram da outra moto e, enquanto um nela subiu, o outro ficou ao lado e percebeu quando ele estava ligando para a polícia. Relatou também que, por esse motivo, ambos fugiram, mas foram posteriormente abordados e detidos pelos policiais. Disse ainda que, após a detenção do acusado e do adolescente, os reconheceu, sem dúvida alguma, como sendo dois dos quatro indivíduos que estavam juntos no estacionamento do shopping, escolhendo as motos a serem furtadas. Jhonatan esclareceu que, depois que o réu e o adolescente E.V.A. perceberam que ele estava ligando para a polícia, deixaram a moto que tentavam furto e rumaram para o ponto de ônibus, tendo seguido a ambos. Afirmou que avisou a polícia onde eles estavam, mas eles deixaram aquele local e, posteriormente, foram detidos pelos policiais próximos a um bar.

As declarações de Jhonatan estão em perfeita harmonia com os relatos prestados pelos policiais militares ouvidos tanto na fase investigatória, como em juízo.

De acordo com os policiais, após a notícia dos furtos, efetivada pela testemunha Jhonatan, a qual também informou o rumo tomado por dois dos assaltantes que permaneceram no estacionamento do shopping após a primeira motocicleta ser subtraída por mais dois de seus comparsas, lograram êxito em encontrar o acusado e o menor E.V.A., os quais, embora de início tenham negado a prática do furto, acabaram por indicar o terreno baldio no qual haviam abandonado os dois capacetes que seriam utilizados na prática do furto que tentaram praticar. Ainda de acordo com os policiais, a testemunha Jhonatan foi clara em reconhecer o réu e o adolescente como sendo dois dos quatro agentes que chegaram juntos e estavam escolhendo motocicletas a serem furtadas no estacionamento do Shopping Jaraguá. Jhonatan também relatou aos policiais que, dois dos agentes, os quais não foram identificados, já haviam levado a motocicleta de propriedade da vítima Érik.

Na fase policial, inclusive, o acusado confirmou que, no dia dos fatos, foi ao shopping de Uber, na companhia do menor E.V.A., juntamente com mais dois colegas dele, os quais levaram consigo quatro capacetes. Portanto, diante do quadro probatório produzido nos autos, não haveria motivo plausível que os quatro agentes, sendo dois deles o réu e o adolescente E.V.A., tenham se deslocado até o Shopping Jaraguá de Uber, levando com eles quatro capacetes, senão para praticar o furto e a tentativa de furto a ambos imputados na denúncia.

Um dos crimes foi consumado e o outro tentado. A motocicleta da vítima Érica foi subtraída por dois dos agentes, os quais não foram identificados. A segunda motocicleta, por sua vez, o menor E.V.A. nela subiu enquanto o réu aguardava ao seu lado que ele desse a partida, sendo que ambos somente não consumaram o delito porque perceberam que a testemunha Jhonatan estava acompanhando os fatos e pegou o telefone para acionar a polícia.

O laudo pericial de degravação das câmeras de monitoramento comprova a dinâmica em que ocorreram os furtos, bem como a participação de quatro agentes, sendo dois deles o acusado e o adolescente E.V.A. (fls. 93/108).

Não há dúvida de que os réus e os demais adolescentes fizeram uso de chave falsa na prática do primeiro crime e assim o fariam para a consumação do segundo. A rapidez com que a motocicleta da testemunha Érik foi subtraída, bem com o testemunho prestado por Jhonatan, no sentido de que viu o agente girando a ignição não deixam dúvidas quanto a esse fato, ainda que nenhuma chave mixa tenha sido apreendida, pois o réu e o adolescente foram capturados posteriormente pelos policiais, agora sim há uma distância considerável do local dos fatos.

As imagens das câmeras de segurança, efetivamente, comprovam a participação não só do adolescente, mas também o réu na empreitada criminoso. O que estaria o acusado fazendo parado, olhando a atitude do adolescente enquanto este se apoderava da moto, segurando um capacete nas mãos, senão aguardando para dali saírem levando consigo a res furtiva. E mais, caso não soubesse da intenção criminoso de seu comparsa, o réu, obviamente, ao percebe-la, deixaria o local dos fatos imediatamente e sozinho. Ao contrário, fugiu do local na companhia do adolescente, com o qual foi abordado pelos policiais sentado na frente de um bar, como se nada tivesse ocorrido.

No mais, por qualquer ângulo que se olhe, não há dúvidas de que o acusado foi a autor dos furtos a ele imputados na denúncia, praticado mediante o concurso de pessoas, com o emprego de chave falsa e durante o período de calamidade pública.

Também está configurado o crime de corrupção de menores, uma vez que ficou sobejamente demonstrado nos autos que o acusado praticou o crime em companhia de um adolescente, além de mais dois indivíduos não identificados.

Devidamente demonstradas, portanto, a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado e de corrupção de menor, praticados pelo réu, é de rigor a procedência da ação.

Passo à fixação da pena.

Em relação ao crime de furto qualificado consumado:

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que, não obstante sua primariedade (fls. 52/54), o acusado praticou o crime mediante duas qualificadoras, quais sejam, concurso de agentes e mediante emprego de chave falsa. Em razão disso, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda etapa, verifico que o crime foi praticado durante período de calamidade pública.

Na lição de Cleber Masson, entende-se por calamidade pública "o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas" (in CÓDIGO PENAL COMENTADO, 7ª edição, Editora Método, página 396).

Evidentemente, a pandemia de COVID-19 que aflige o mundo desde o fim do ano passado e o Brasil, especificamente, desde meados de março, é exemplo de calamidade pública. No Estado de São Paulo, o Decreto n.º 64.879, de 20 de março de 2020 reconheceu a existência desse estado. De qualquer forma, o período de calamidade pelo qual passa o Brasil constitui fato notório, porque atual.

O fato notório independe de prova. Em tempos de pandemia, cidadãos de bem devem manter-se recolhidos em seus lares sempre que possível, até mesmo para viabilizar o direcionamento prioritário de todos os recursos estatais para atendimento de ocorrências inevitavelmente ligadas à tragédia que assola o país.

O réu, no entanto, optou por delinquir durante esse período. E isto revela especial insensibilidade moral, a justificar um apenamento mais severo.

Assim, elevo sua pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da sanção penal acima imposta. Totaliza-se, destarte, uma pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de

reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Em relação ao crime de furto qualificado tentado:

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, pelos memos motivos que ensejaram a elevação da pena base para o furto consumado, fixo-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda etapa, verifico que o crime foi praticado durante período de calamidade pública, conforme acima fundamentado. Assim, elevo sua pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da sanção penal acima imposta. Totaliza-se, destarte, uma pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

O crime, por fim, foi praticado na forma tentada. Assim sendo, nos termos do artigo 14, Súnico, do Código Penal, considerando o iter criminis percorrido quase que totalmente pelo acusado, que, juntamente com o menor, chegou a se apoderar da motocicleta e apenas não a subtraiu moto porque foi surpreendido por uma testemunha que ligou para a polícia, diminuo a pena em um terço (1/3), ou seja, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao crime de corrupção de menor:

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é tecnicamente primário e as demais circunstâncias são inerentes ao tipo penal. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa, verifico que o delito foi praticado durante período de calamidade pública, de acordo com a mesma fundamentação acima exposta. Assim, elevo sua pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da sanção penal acima imposta. Totaliza-se, destarte, uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

O acusado praticou três crimes, com desígnios autônomos e individualizados, motivo pelo qual foram eles praticados em concurso material. Assim sendo, atento à regra prevista no artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, totalizando 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa.

Em razão da quantidade da pena imposta, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Incabíveis, no caso, tendo em vista a quantidade da pena, a concessão do sursis ou da substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, CONDENANDO o acusado FILIPE DA COSTA SILVA, qualificado a fls. 15 e 32, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, iniciando-se o seu cumprimento no regime semiaberto, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, fixados unitariamente no mínimo legal, como incurso, por duas vezes, nas penas do artigo 155, § 4º, incisos III (chave falsa) e IV (concurso de pessoas) c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) - uma delas c/c. artigo 14,

inciso II, todos do Código Penal, e nas penas do artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), em concurso material (art. 69, do CP).

Nego ao réu o apelo em liberdade, pois ainda estão presentes, notadamente agora, fundamentada pela condenação, os fundamentos que levaram à decretação de sua prisão preventiva, sobretudo para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração das condutas criminosas.

Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido. Expeça-se guia de recolhimento, observando-se o regime inicial de cumprimento da pena.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, o acusado arcará com o pagamento de cem UFESP's a título de custas, observando-se o caso o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva da pena, oficie-se ao TER e expeça-se o mais que se fizer necessário.

Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe.

P.I.C.

Araraquara, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA